

PROGRAMA TRÂNSITO SEGURO RJ E CIDADANIA VIÁRIA

Volume 7 — A Cidade no Banco dos Réus



FICHA TÉCNICA DO VOLUME

- **Ano Escolar:** 1ª Série do Ensino Médio (Ciclo Ensino Médio — Ano 1)
 - **Faixa Etária Típica:** 15 anos (15 a 16 anos)
 - **Objetivo Geral:** Introduzir o estudante no pensamento jurídico-constitucional aplicado ao trânsito. Compreender o direito à vida como cláusula pétrea, analisar a responsabilidade civil e penal no trânsito, e reconhecer os instrumentos de participação cidadã previstos na Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional.
 - **Competências da BNCC (Ensino Médio — Formação Geral Básica):**
 - *Linguagens e suas Tecnologias:* EM13LGG101 (análise de discursos jurídicos e políticos), EM13LGG102 (produção de textos argumentativos e peças jurídicas simuladas), EM13LGG103 (participação em debates e simulações de processos legislativos)
 - *Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:* EM13CHS101 (análise de políticas públicas e legislação), EM13CHS103 (direitos fundamentais e cidadania), EM13CHS106 (Estado, poder e participação social)
 - *Matemática e suas Tecnologias:* EM13MAT104 (interpretação de dados estatísticos e epidemiológicos)
 - *Ciências da Natureza e suas Tecnologias:* EM13CNT207 (física aplicada à segurança viária e biomecânica do trauma)
-

APRESENTAÇÃO PARA O ESTUDANTE

Você está no Ensino Médio. Isso significa que a sociedade já não te olha mais como uma criança que precisa ser protegida. Agora, ela te olha como um **cidadão em plena formação de direitos e deveres**. Em menos de dois anos, você terá idade para votar. Em menos de três, poderá tirar sua Carteira Nacional de Habilitação. As leis que regem o trânsito não são mais um conteúdo distante — elas estão prestes a se aplicar **diretamente a você**.

Este volume não foi feito para quem quer respostas fáceis. Foi feito para quem quer entender **como o Estado funciona** (ou deveria funcionar) para proteger a vida nas ruas e estradas. Vamos abrir a Constituição Federal. Vamos ler o Código de Trânsito Brasileiro como se lê um romance policial: procurando pistas, contradições e omissões. Vamos analisar decisões reais do Supremo Tribunal Federal. Vamos descobrir que, por trás de cada acidente, existe uma cadeia de responsabilidades que vai muito além do motorista.

A pergunta que atravessará este ano letivo é:

"Se a Constituição garante o direito à vida, por que o Estado brasileiro permite que 37 mil pessoas morram no trânsito todos os anos?"

Prepare seu caderno, seu senso crítico e sua disposição para ler textos longos e complexos. Aqui, a cidadania é levada a sério.

BIMESTRE 1: O DIREITO À VIDA NO TRÂNSITO

Tema Central: O Art. 5º da Constituição Federal e a responsabilidade jurídica nos sinistros de trânsito.

1. TEXTO-BASE: "A VIDA COMO CLÁUSULA PÉTREA"

A Constituição Federal de 1988 abre seu capítulo sobre direitos fundamentais com uma frase que todos conhecem, mas poucos dimensionam:

Art. 5º, caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

O direito à vida é o primeiro da lista. Não por acaso. Ele é a **condição para o exercício de todos os outros direitos**. Não há liberdade sem vida. Não há propriedade sem vida. Não há dignidade sem vida. Por isso, os juristas chamam o direito à vida de **cláusula pétrea** — uma cláusula que não pode ser abolida nem mesmo por uma emenda constitucional.

E, no entanto, o Estado brasileiro contabiliza, ano após ano, mais de **37 mil mortes** no trânsito. Isso equivale a um **genocídio silencioso e normalizado**. Se um desastre natural matasse 37 mil pessoas de uma só vez, o país decretaria luto nacional. Mas, como essas mortes acontecem uma a uma, diluídas em boletins de ocorrência e leitos de UTI, a sociedade as trata como "fatalidades".

A questão central deste bimestre é: o Estado está cumprindo seu dever constitucional de proteger a vida no trânsito? Se não está, quem pode ser responsabilizado?

2. LEI EM DESTAQUE: HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) tipifica a conduta de matar alguém no trânsito sem intenção:

*Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Pena — detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*

O termo "**culposo**" significa que o agente **não quis** o resultado morte, mas agiu com **imprudência, negligência ou imperícia**.

- **Imprudência:** Fazer o que não deveria (ex.: ultrapassar em local proibido).
- **Negligência:** Deixar de fazer o que deveria (ex.: não consertar os freios do carro).

- **Imperícia:** Falta de habilidade técnica (ex.: não saber controlar o veículo em uma curva).

Aprofundamento Jurídico: A Pena é Suficiente?

A pena de 2 a 4 anos, em regime inicial aberto ou semiaberto, frequentemente é convertida em prestação de serviços comunitários ou suspensão condicional do processo. Isso significa que, na prática, **a maioria dos motoristas que matam no trânsito não passa um único dia na prisão.**

Essa realidade gera duas perguntas incômodas:

1. A lei é branda demais?
2. A sociedade brasileira valoriza a vida no trânsito ou a trata como um "efeito colateral aceitável" da mobilidade urbana?

3. ESTUDO DE CASO JURÍDICO: O ATROPELAMENTO DA CICLISTA

Vamos analisar um caso real (com nomes fictícios) que tramitou na Justiça do Rio de Janeiro:

***O Fato:** Márcia, 42 anos, ciclista, trafegava pela ciclofaixa da Lagoa Rodrigo de Freitas em uma manhã de domingo. Um motorista de aplicativo, Carlos, 28 anos, dirigia logo atrás, distraído com o GPS do celular. Ao tentar ultrapassar outro veículo, invadiu a ciclofaixa e atingiu Márcia pelas costas. Ela faleceu no local. Carlos não havia ingerido álcool. Ele alegou que "não viu a ciclista".*

O Processo:

- **Denúncia:** O Ministério Público denunciou Carlos por homicídio culposo (Art. 302 do CTB), com a causa de aumento de pena por inobservância da regra de distância lateral de segurança (Art. 302, § 1º, III).
- **Defesa:** Alegou que a ciclofaixa era mal sinalizada, que o sol o ofuscou e que ele não teve intenção de matar.
- **Sentença:** Carlos foi condenado a 3 anos de detenção em regime aberto, substituídos por prestação de serviços à comunidade e pagamento de indenização à família de Márcia.

Análise Crítica da Turma (Debate Orientado):

1. A pena aplicada a Carlos foi **justa**? Por quê?
2. Se a ciclofaixa era realmente mal sinalizada, **o Estado (município) também**

deveria ser responsabilizado? Com base em qual artigo da Constituição? (Dica: Art. 37, § 6º — Responsabilidade Civil Objetiva do Estado).

3. O aplicativo para o qual Carlos trabalhava poderia ser responsabilizado? (Pesquisem sobre o "vínculo de subordinação" e as decisões recentes da Justiça do Trabalho).

4. CONEXÃO COM VESTIBULAR/ENEM (CIÊNCIAS HUMANAS)

Tema de Redação (Modelo ENEM):

"A banalização das mortes no trânsito brasileiro e o desafio da efetivação do direito constitucional à vida."

Proposta de Intervenção: Elabore uma proposta de intervenção para o problema apresentado, detalhando: agente (quem deve agir), ação (o que deve ser feito), meio (como deve ser feito) e finalidade (para quê).

Repertório Sociocultural Sugerido:

- **Zygmunt Bauman (Modernidade Líquida):** A fragilidade dos vínculos humanos e a pressa como valor da sociedade contemporânea.
- **Hannah Arendt (A Banalidade do Mal):** Como a repetição burocrática de um fato terrível (37 mil mortes/ano) pode anestesiar a sociedade.
- **Constituição Federal:** Art. 5º (direito à vida) e Art. 144 (segurança pública como dever do Estado).

5. PRODUÇÃO AUTURAL: ENSAIO ARGUMENTATIVO

Escreva um ensaio de aproximadamente 30 linhas respondendo à seguinte pergunta:

"A legislação brasileira de trânsito protege adequadamente o direito à vida ou prioriza a fluidez do tráfego e os interesses econômicos?"

Seu ensaio deve:

- Apresentar uma **tese clara** no primeiro parágrafo.
- Utilizar **pelo menos dois dispositivos legais** (CF, CTB ou leis complementares).
- Citar **pelo menos um dado estatístico**.
- Concluir com uma **proposição de mudança legislativa ou social**.

GLOSSÁRIO JURÍDICO

Termo	Definição
Cláusula Pétrea	Dispositivo constitucional que não pode ser abolido por emenda (Art. 60, § 4º da CF). O direito à vida é um deles.
Homicídio Culposo	Morte causada sem intenção, mas resultante de imprudência, negligência ou imperícia.
Responsabilidade Civil Objetiva do Estado	O Estado é obrigado a indenizar danos causados por seus agentes, independentemente de prova de culpa (Art. 37, § 6º da CF).
Dolo Eventual	Quando o agente assume o risco de produzir o resultado morte ("não quero, mas se acontecer, tudo bem"). Pode transformar o homicídio culposo em doloso.

BIMESTRE 2: A MOTOCICLETA COMO QUESTÃO DE ESTADO

Tema Central: Dados epidemiológicos, política pública de mobilidade e o paradoxo da mototaxi.

1. TEXTO-BASE: "EPIDEMIOLOGIA SOBRE DUAS RODAS"

A palavra "**epidemiologia**" vem do grego e significa "estudo sobre o povo". Ela analisa a distribuição e os determinantes das doenças e agravos à saúde em uma população. E, sob essa ótica técnica, o que acontece com os motociclistas no Brasil é uma **epidemia**.

Os dados do Ministério da Saúde (DATASUS) não deixam dúvidas:

- **15.459 motociclistas mortos** em 2024 (42% de todas as mortes no trânsito).
- **Internações no SUS:** Motociclistas representam **60% dos leitos** de ortopedia e traumatologia.
- **Faixa etária predominante:** 20 a 39 anos (população economicamente ativa).
- **Custo anual para o SUS:** Mais de **R\$ 270 milhões** apenas com internações de motociclistas.

Esses números não são "acidentes de percurso". Eles são o **sintoma de uma política pública fracassada**. A motocicleta se tornou o principal meio de transporte da classe trabalhadora brasileira, especialmente no Norte e Nordeste e nas periferias das grandes cidades. Ela é barata, ágil e resolve o problema da falta de transporte público de qualidade. Mas ela também é **extremamente vulnerável**.

A pergunta que este bimestre enfrenta é: **como regular a motocicleta sem criminalizar o motociclista?**

2. LEI EM DESTAQUE: A REGULAMENTAÇÃO DA MOTOFRETE E DO MOTOTÁXI

Duas leis federais tentam organizar o caos:

***Lei nº 12.009/2009:** Regulamenta o exercício das atividades de mototaxista e motoboy.*

- *Exige curso especializado.*
- *Exige equipamentos de segurança (capacete com viseira, colete refletivo, antena corta-pipa).*
- *Exige idade mínima de 21 anos e dois anos de habilitação na categoria A.*

***Lei nº 13.640/2018:** Altera o CTB para permitir que municípios regulamentem o transporte remunerado de passageiros por motocicletas (mototáxi).*

O Problema da Fiscalização:

A lei existe, mas a fiscalização é **precária**. Estima-se que mais de **40% dos motociclistas profissionais** atuem na informalidade, sem curso, sem colete adequado e, muitas vezes, sem habilitação. A pressão dos aplicativos de entrega por rapidez agrava ainda mais o risco.

Atividade de Pesquisa (Matemática e Ciências Humanas):

Acessem o site do **Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV)** ou do

IPEA. Busquem os dados de mortalidade de motociclistas no **Estado do Rio de Janeiro** nos últimos 5 anos.

- Elaborem um **gráfico de linhas** mostrando a tendência (aumentou, diminuiu ou estabilizou?).
- Comparem com os dados de **frota de motocicletas** no mesmo período (disponível no DENATRAN).
- **Conclusão:** O aumento das mortes acompanha o aumento da frota ou existem outros fatores?

3. ESTUDO DE CASO: O PARADOXO DE MADUREIRA

No bairro de Madureira, Zona Norte do Rio, o mototáxi é essencial. As ruas estreitas e os morros íngremes tornam o acesso de ônibus e carros difícil. Milhares de trabalhadores dependem da moto para chegar à estação de trem ou para subir com compras.

Em 2023, a Prefeitura do Rio tentou aumentar a fiscalização sobre os mototaxistas clandestinos. A operação gerou protestos violentos. Os mototaxistas alegavam que a prefeitura queria "acabar com o ganha-pão" deles. A prefeitura alegava que estava "salvando vidas".

Quem estava certo?

Debate Estruturado (Júri Simulado Simplificado):

A turma se divide em três grupos:

1. **Prefeitura:** Defende a fiscalização e a proibição do transporte clandestino.
2. **Associação de Mototaxistas:** Defende a legalização ampla e critica a falta de opções de transporte público.
3. **Ministério Público:** Propõe uma **solução intermediária** (ex.: curso gratuito para legalização, criação de pontos oficiais de mototáxi, subsídio para compra de equipamentos de segurança).

Cada grupo apresenta seus argumentos em 5 minutos. Ao final, a turma vota na proposta que considera mais **justa e eficaz**.

4. CONEXÃO COM VESTIBULAR/ENEM (CIÊNCIAS HUMANAS)

Questão Dissertativa (Modelo UERJ):

"A epidemia de mortes de motociclistas no Brasil expõe as contradições de um modelo de mobilidade urbana que prioriza o transporte individual"

motorizado em detrimento do transporte público coletivo." **Redija um texto dissertativo-argumentativo concordando ou discordando da afirmação acima, fundamentando sua posição com dados e conceitos geográficos.**

5. PRODUÇÃO AUTURAL: PROPOSTA DE POLÍTICA PÚBLICA

Elabore, individualmente ou em dupla, um documento de **duas páginas** intitulado:

"Diretrizes para uma Política Municipal de Segurança para Motociclistas"

O documento deve conter:

- **Diagnóstico:** Descreva a situação atual no seu município (ou no Rio de Janeiro).
- **Objetivos:** O que se pretende alcançar (ex.: reduzir em 30% as mortes de motociclistas em 5 anos).
- **Eixos de Ação:** Pelo menos três eixos (ex.: Educação/Capacitação; Infraestrutura; Fiscalização; Regulamentação de Aplicativos).
- **Fontes de Financiamento:** De onde virá o dinheiro? (Multas de trânsito, orçamento municipal, parcerias público-privadas).



GLOSSÁRIO JURÍDICO

Termo	Definição
Epidemiologia	Ciência que estuda a distribuição e os fatores determinantes das doenças e agravos à saúde em populações humanas.
Motofrete	Transporte remunerado de cargas em motocicletas (motoboy).
Mototáxi	Transporte remunerado de passageiros em motocicletas.
Vulnerabilidade no Trânsito	Grau de exposição ao risco de lesão ou morte em um sinistro de trânsito. Motociclistas e pedestres são os mais vulneráveis.



BIMESTRE 3: CIDADE PARA QUEM?

Tema Central: Direito à Cidade, função social da propriedade e a disputa pelo espaço viário.

1. TEXTO-BASE: "O ASFALTO É POLÍTICO"

Quem decide que uma rua terá duas faixas para carros e nenhuma para bicicletas? Quem decide que uma calçada terá apenas 80 centímetros de largura? Quem decide que um semáforo ficará verde para os pedestres por apenas 15 segundos?

Essas decisões não são técnicas. São **políticas**. Elas expressam uma visão de mundo, uma hierarquia de valores. Durante décadas, o valor predominante nas cidades brasileiras foi: **o carro em primeiro lugar**. O resultado é uma cidade **segregada, barulhenta, poluída e violenta**.

A Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) tentaram mudar essa lógica. Eles introduziram o conceito de **Direito à Cidade e Função Social da Propriedade**. Mas, na prática, essas leis ainda são letra morta em muitas esquinas.

2. LEI EM DESTAQUE: A CONSTITUIÇÃO E O ESTATUTO DA CIDADE

Constituição Federal, Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das **funções sociais da cidade** e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua **função social** quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

Estatuto da Cidade, Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

*I - garantia do direito a **idades sustentáveis**, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao **transporte** e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;*

O que isso significa na prática?

Significa que um terreno baldio no centro da cidade não pode ficar abandonado, servindo apenas para especulação imobiliária, enquanto faltam moradias e espaços públicos. Significa que uma avenida não pode ser projetada apenas para maximizar a velocidade dos carros, ignorando a segurança de quem anda a pé ou de bicicleta.

Atividade de Campo: Auditoria de Calçada

Escolham um quarteirão no entorno da escola. Façam a medição da largura da calçada (com trena ou passos calibrados). Verifiquem se há obstáculos (postes, lixeiras, carros estacionados). Classifiquem a calçada de acordo com a **NBR 9050** (norma de acessibilidade), que exige largura mínima de **1,20 metro** livre para circulação de cadeirantes.

- **Pergunta:** A calçada da sua escola cumpre a função social de garantir o direito de ir e vir de **todas** as pessoas?

3. ESTUDO DE CASO: A DISPUTA DA RUA DO MATOSO

Na Zona Portuária do Rio, a Rua do Matoso era uma via degradada, com armazéns abandonados e calçadas estreitas. Com a revitalização da região (Porto Maravilha), a prefeitura elaborou um projeto para alargar as calçadas, plantar árvores e reduzir a velocidade dos carros. A ideia era transformar a rua em um **boulevard** para pedestres.

Os comerciantes locais resistiram. Eles temiam que a redução das vagas de estacionamento afastasse os clientes que chegavam de carro. A imprensa apelidou o impasse de "A Guerra da Calçada".

Após meses de audiências públicas, chegou-se a um acordo: as calçadas foram alargadas, mas foram mantidas algumas vagas de estacionamento rotativo. O resultado foi um aumento significativo no fluxo de pedestres e na abertura de novos bares e restaurantes. O medo dos comerciantes não se concretizou.

Análise Crítica:

- Quem tinha mais poder de pressão nessa disputa? Os comerciantes organizados

ou os pedestres anônimos?

- O que significa, na prática, "participação popular" no planejamento urbano?

4. CONEXÃO COM VESTIBULAR/ENEM (GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA)

Questão Objetiva (Modelo ENEM):

*O conceito de "direito à cidade", formulado por Henri Lefebvre, vai além do direito de circular ou de consumir na cidade. Ele se refere ao direito de **produzir** a cidade, de participar ativamente das decisões que moldam o espaço urbano. Nesse contexto, a principal barreira para a efetivação do direito à cidade no Brasil é:*

- a) A falta de leis que regulamentem o uso do solo urbano.*
- b) A ausência de movimentos sociais organizados nas periferias.*
- c) A desigualdade de poder político entre diferentes grupos sociais e a influência do capital imobiliário nas decisões do Estado.*
- d) O excesso de espaços públicos destinados ao lazer e à convivência.*
- e) A prioridade dada ao transporte público coletivo em detrimento do transporte individual.*

5. PRODUÇÃO AUTORAL: EMENDA AO PLANO DIRETOR

Cada grupo vai redigir uma **Emenda Popular** ao Plano Diretor da cidade.

- **Problema:** Identifiquem um problema concreto de mobilidade ou espaço público no entorno da escola (ex.: calçada estreita, falta de faixa de pedestres, ponto de ônibus sem abrigo).

- **Proposta de Texto Legal:** Redijam um artigo de lei com a seguinte estrutura:

"Art. Xº - Fica determinado que todas as vias classificadas como [tipo de via] no entorno de equipamentos públicos de ensino deverão possuir calçadas com largura mínima de [medida] metros e travessia elevada de pedestres a cada [distância] metros."

- **Justificativa:** Expliquem por que essa mudança é necessária e como ela se relaciona com o princípio constitucional da função social da cidade.

GLOSSÁRIO JURÍDICO-URBANÍSTICO

Termo	Definição
Direito à Cidade	Conceito que defende o direito de todos os habitantes de usufruir, participar e transformar a cidade de forma justa e democrática.
Função Social da Propriedade	Obrigação legal de que a propriedade privada atenda ao interesse coletivo, não sendo apenas um bem de especulação.
NBR 9050	Norma técnica brasileira que estabelece critérios de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

BIMESTRE 4: PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO TRÂNSITO

Tema Central: Instrumentos constitucionais de participação popular e como o cidadão pode influenciar as políticas de trânsito.

1. TEXTO-BASE: "SAINDO DA ARQUIBANCADA"

Durante todo o Ensino Fundamental, você aprendeu a identificar problemas. Aprendeu a reclamar com fundamento. Agora, no fechamento do primeiro ano do Ensino Médio, chegou a hora de aprender **como agir dentro das regras do jogo democrático**.

Muitos cidadãos acreditam que a única forma de participar da política é votando a cada dois anos. Isso é um equívoco. A Constituição de 1988, apelidada de "Constituição Cidadã", trouxe uma série de **instrumentos de democracia direta**

e participativa que permitem ao cidadão comum influenciar as decisões do poder público **todos os dias**.

Neste bimestre, vamos estudar três desses instrumentos aplicados ao trânsito: **Audiência Pública, Ação Popular e Iniciativa Popular de Lei**.

2. LEI EM DESTAQUE: OS INSTRUMENTOS DA CIDADANIA

*Constituição Federal, Art. 1º, Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou **diretamente**, nos termos desta Constituição.*

Instrumento 1: Audiência Pública

- **O que é?** Reunião aberta e gratuita onde o poder público (prefeitura, CET-Rio, DETRAN) é obrigado a ouvir a população antes de tomar uma decisão importante (ex.: mudar o trânsito de uma avenida, construir um viaduto).
- **Base Legal:** Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e leis orgânicas municipais.
- **Como participar?** Basta comparecer no dia e hora marcados, se inscrever e falar. Qualquer cidadão pode fazer isso.

Instrumento 2: Ação Popular

- **O que é?** Uma ação judicial que **qualquer cidadão** pode mover para anular um ato do poder público que seja **lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa ou ao meio ambiente**.
- **Base Legal:** Constituição Federal, Art. 5º, LXXIII.
- **Exemplo aplicado ao trânsito:** Se a prefeitura gasta milhões para construir um viaduto que os engenheiros de tráfego dizem que é inútil, um cidadão pode entrar com uma Ação Popular para suspender a obra.

Instrumento 3: Iniciativa Popular de Lei

- **O que é?** A possibilidade de os próprios cidadãos apresentarem um **projeto de lei** ao Poder Legislativo (Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional).
- **Base Legal:** Constituição Federal, Art. 61, § 2º.
- **Requisitos:** É preciso juntar um número mínimo de assinaturas de eleitores (varia conforme a esfera: federal exige 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados).
- **Exemplo:** A **Lei da Ficha Limpa** (Lei Complementar nº 135/2010) nasceu de um projeto de iniciativa popular que coletou mais de 1,3 milhão de assinaturas.

3. ESTUDO DE CASO: A LUTA PELA FAIXA ELEVADA

Na Zona Norte do Rio, os moradores de uma rua próxima a uma escola municipal estavam cansados de ver crianças e idosos se arriscando para atravessar. O limite de velocidade era de 40 km/h, mas os carros passavam a 60. A faixa de pedestres era ignorada.

Um grupo de mães decidiu agir. Elas não fizeram protesto com pneus queimados. Elas fizeram o seguinte:

1. **Documentaram:** Tiraram fotos e vídeos dos carros avançando a faixa.
2. **Pesquisaram a lei:** Descobriram que o CTB e a Resolução CONTRAN nº 738/2018 preveem a **faixa elevada de pedestres** (lombofaixa) como medida de acalmamento de tráfego em áreas escolares.
3. **Protocolaram um pedido formal:** Protocolaram um ofício na CET-Rio, com fotos e embasamento legal, solicitando a instalação da lombofaixa.
4. **Acompanharam:** Foram a todas as reuniões do Conselho Comunitário de Segurança e cobraram respostas.

Após oito meses de insistência, a lombofaixa foi instalada. Nenhuma criança foi atropelada naquele cruzamento desde então.

Lição do Caso: A cidadania não se faz com gritaria. Faz-se com **protocolo, lei e persistência**.

4. SIMULAÇÃO COMPLETA: PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL

A turma vai simular a tramitação de um **Projeto de Lei de Iniciativa Popular** na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.

Tema do Projeto de Lei (Sugestão):

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivos de acalmamento de tráfego (lombofaixas ou rotatórias) em todas as vias do entorno de escolas públicas municipais no prazo de 2 anos."

Etapas da Simulação:

1. **Redação do Projeto:** Uma comissão de 5 alunos redige o texto da lei (ementa, artigos, justificativa).
2. **Coleta de Assinaturas (Simbólica):** A turma coleta assinaturas dos demais alunos da escola simulando o apoio popular.

3. **Protocolo na Câmara:** O projeto é entregue ao "Presidente da Câmara" (professor ou aluno designado).
4. **Comissões:** O projeto passa por duas "Comissões" de alunos:
 - **Comissão de Constituição e Justiça:** Analisa se o projeto é legal.
 - **Comissão de Mobilidade Urbana:** Analisa o mérito (se a ideia é boa ou ruim).
5. **Plenário:** Sessão de debate e votação. Vereadores (alunos) discursam a favor e contra.
6. **Sanção ou Veto:** O "Prefeito" (professor ou diretor) sanciona ou veta a lei. Se vetar, a "Câmara" pode derrubar o veto por maioria absoluta.

5. PRODUÇÃO FINAL DO VOLUME: CARTA DE INTENÇÕES

Como encerramento do primeiro ano do Ensino Médio, cada aluno escreverá uma **Carta de Intenções Cidadãs** endereçada a si mesmo, para ser lida ao final da 3ª série.

A carta deve responder:

1. **Qual problema de trânsito ou mobilidade mais te indigna atualmente?**
2. **Que instrumento de participação cidadã você se compromete a utilizar nos próximos dois anos para tentar resolver esse problema?** (Ex.: "Eu vou frequentar as audiências públicas do orçamento participativo"; "Eu vou ajudar a redigir um abaixo-assinado para melhorar a iluminação do ponto de ônibus").
3. **Que tipo de cidadão você espera ser quando concluir o Ensino Médio?**

As cartas serão lacradas e guardadas pela escola, para serem reabertas na formatura da 3ª série.

GLOSSÁRIO JURÍDICO FINAL

Termo	Definição
Democracia Direta	Sistema em que os cidadãos decidem diretamente sobre as políticas públicas, sem intermediários.
Ação Popular	Instrumento jurídico que permite a qualquer cidadão fiscalizar e anular atos lesivos do poder público.
Iniciativa Popular	Direito de apresentar projetos de lei ao Legislativo mediante coleta de assinaturas.

Termo	Definição
Acalmamento de Tráfego (Traffic Calming)	Conjunto de medidas de engenharia que forçam a redução da velocidade dos veículos (lombadas, rotatórias, estreitamento de pista).

Fim do Volume 7 — 1ª Série do Ensino Médio

(A lei não é um bicho-papão. A lei é uma ferramenta. Aprenda a usá-la.)